RESUMÉ — Advokátní tarif

177/1996 Sb.

Zdrojové znění: 15. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje smluvní a mimosmluvní odměnu advokáta a náhrady související s právní službou.

Zásady a nosné koncepty: Rozlišení vztahu advokát–klient a procesní náhrady nákladů; zákonná tarifní hodnota a určitý úkon.

Systematika: Odměna, tarifní hodnota, úkony a krácení či zvýšení, hotové výdaje a čas.

Subjekty a objekty: Advokát, klient a orgán rozhodující o nákladech.

Postavení v právním systému: Podzákonná ministerská vyhláška. Provádí zákonné zmocnění a nesmí měnit zákonné podmínky nebo založit pravomoc bez opory v zákoně.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Provádí zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. OSŘ č. 99/1963 Sb. a trestní řád č. 141/1961 Sb. určují přiznání náhrady; zaplacení smluvní ceny neznamená automatickou náhradu v téže výši.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 6–12: Mimosmluvní odměna se odvozuje z tarifní hodnoty a sazby za zákonem uznaný úkon. Není-li hodnotu možné určit obvyklým způsobem, použije se příslušná zvláštní hodnota. Společné zastupování více osob, spojené věci a obtížnost mají vlastní pravidla, nikoli libovolnou přirážku.

§ 13–14: Vedle odměny se oddělují hotové výdaje a náhrada za promeškaný čas. U paušálu výdajů i sazeb je rozhodné časové znění v době úkonu; úhrada klientem a přiznání nákladů proti procesnímu odpůrci se neposuzují stejně.

3. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Odměna advokáta

(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

§ 2 — Další nároky

(1) Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.

§ 3 — Ujednání

(1) Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení.

§ 4 — Časová odměna

(1) Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen „časová odměna“), náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak.

§ 5 — Poměrná část

Neposkytuje-li advokát právní služby ve sjednaném rozsahu, přísluší mu poměrná část smluvní odměny, není-li dohodnuto jinak.

§ 6 — Výše mimosmluvní odměny

(1) Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

§ 8 — Způsob stanovení

(1) Není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i dluhu.

§ 9 — Jiné případy

(1) Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi a není-li dále stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu částka 30 000 Kč.

Podklad: 177-1996-Sb vyhlaska o odmenach advokatu.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 553 slov resumé včetně úvodu z 3947 slov vyčištěného podkladu (14,01 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.